**МОНГОЛ УЛСЫН**
**ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН**
**ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ**

2022 оны 12 дугаар сарын 27 № 04/46 Улаанбаатар хот

БУЛГАН АЙМГИЙН ХУТАГ-ӨНДӨР СУМЫН
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ Ж.АРИУНАА ТАНАА

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн тогооч нараас "Сургуулийн захирал 2022 оны 10 дугаар сард дотуур байрны гал тогоонд дуу-дүрсний камер байрлуулсан нь дарамттай байна, үүгээрээ зарим үед бидний яриаг чагнаж, ярьсан асуудлын талаар анхааруулга өгч байна" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.1, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн, Комиссын референт Д.Мөнхсайхан 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд ажиллаж, холбогдох албан тушаалтан, бусад хүмүүсээс тайлбар авч, шалгахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Сургуулийн дотуур байрны гал тогоо 2020 оны 12 дүгээр сард ашиглалтад орсон бөгөөд 2022 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр таны "Тариатын эхэн" ХХК-тай байгуулсан "Сургуулийн гал тогоонд шинээр камер угсралт, суурилуулалт болон камерын засвар үйлчилгээ хийх" ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмжийг суурилуулжээ. Төхөөрөмжийн хяналтын дэлгэц захирлын албан өрөөнд байрлах бөгөөд бичлэгт авагдаж буй дуу чимээг өрөөнд байгаа хүмүүс сонсох боломжтой байна. Ёс зүйн хороонд гомдол гаргах тухай гал тогооны өрөөнд ярьсан яриатай нь холбогдуулан сануулга өгсөн гэх гомдол гаргагчдаас Комисст тайлбарласан үйл явдал бодитой эсэхийг талуудын тайлбараас өөр эх сурвалжаас тогтоох боломжгүй байна.

2. Сургуулийн орчинд хяналтын камер байрлуулах, мэдээллийг боловсруулах, ашиглах журам мөрдөгдөхгүй байна. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны хяналтын камер ашиглах журмын 6 дугаар зүйлийн 6.2 дугаар хэсэгт заасны дагуу сургуулийн камерын хяналтын монитор нь дунд ангийн сургалтын менежерийн өрөө, дотуур байрны жижүүрийн хяналтын өрөөнд байрших ёстой боловч сургуулийн захирлын өрөөнд байрлаж байна. Тус журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1 дүгээр хэсэгт "хяналтын төхөөрөмжийн мэдээллийн сан нь байгууллагын нууцын зэрэглэл бүхий мэдээлэлд хамаарах бөгөөд мэдээллийн сангийн ашиглалтыг байгууллагын нууцын тухай журамд нийцүүлэн гүйцэтгэнэ", Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын 2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/05 дугаар тушаалаар баталсан байгууллагын нууцын журмын 2 дугаар зүйлийн 2.1.6 дугаар заалтад "Сургууль, дотуур байрны камерын бичлэгийг нууцлах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд захирлын зөвшөөрлөөр хяналтын төхөөрөмжийн мэдээллийн сангаас мэдээллийг ашиглах эрхийг сургалтын менежер, архив, бичиг хэргийн ажилтан, нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багшид олгоно", 2.2



15307065

дугаар хэсэгт нууцын баримттай танилцах болон хяналтын камерын мэдээлэлтэй танилцах зөвшөөрлийг захирал олгоно" гэж тус тус заажээ. Гэвч эдгээр заалтыг мөрдөхгүй, камерын бичлэгийг ашиглах зөвшөөрөл өгсөн, мэдээллийг ашигласан тухай тэмдэглэл үйлдэхгүйгээр бичлэгийг үзэж, ашиглаж байгаа нь хүний эрх зөрчигдөх нөхцөлийг үүсгэжээ.

3. Тус сургуульд мөрдөгдөж байгаа нууцын болон хяналтын камерын талаарх журмыг хуульд нийцүүлэн шинэчлэн батлах шаардлагатай байна. Тухайлбал, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хяналтын камер ашиглах журам, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны хяналтын камер ашиглах журмыг тус Комисст гаргаж өгсөн боловч баталсан огноо тэмдэглэгдээгүй, хүчин төгөлдөр эсэх нь тодорхойгүй байна. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хяналтын камер ашиглах журмын 5 дугаар зүйлийн 5.3 дугаар хэсэгт камерын бичлэгийг сумын цагдаа, сургууль, цэцэрлэгийн удирдах зөвлөл, эцэг эх, асран хамгаалагчид, боловсролын үйл ажиллагаанд оролцогч талууд, хуулиар эрх олгогдсон бусад байгууллагад үзүүлж болохоор заасан нь хувийн мэдээллийг агуулсан бичлэгийг задруулах үндэслэлийг тодорхой заагаагүй, мэдээллийг авч болох этгээд хэт өргөн хүрээтэй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. .... иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж, Монгол Улс 1974 онд соёрхон баталсан "Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төрд, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно. Хүн бүр тийм оролцоо, хандлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж хувийн халдашгүй байх эрхийг баталгаажуулжээ.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад "хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх", "хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх", "мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах" зарчмуудыг мөрдөх, 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэгт хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх, мэдээллийн эзний гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж, хариу мэдэгдэх, хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах талаар мэдээллийн эзэн, хуульд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээх зэрэг мэдээлэл хариуцагчийн 15 төрлийн үүргийг, 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт мэдээллийн системийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, хүртээмжтэй байдлыг хангах бүхий л арга хэмжээг авах, мэдээлэл ашиглахыг хязгаарлах, мэдээллийг устгах, мэдээллийн эзнийг тодорхойлох боломжгүй болгох талаар журам, зааварчилгаа баталж, мөрдөх зэрэг мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах 4 төрлийг үүргийг хуульчилжээ. Уг хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.10 дахь хэсэгт дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн систем нь мэдээлэлд хандах эрхгүй этгээд хандахаас урьдчилан сэргийлэх техникийн болон үйл ажиллагааны нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх шаардлагыг тогтоосон. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих талаарх Комиссын бүрэн эрхийг тодорхойлсныг дурдах нь зүйтэй.

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны гал тогооны нийтийн хэсэгт дуу-дүрсний камерт суурилуулсан нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дахь заалтад заасан нь нийцэх боловч камерын хяналтын монитор захирлын өрөөнд байрладаг болон камерын бичлэгийг хэн, ямар үндэслэлээр үзсэн тухай тэмдэглэл үйлдэхгүй, зохих хяналттайгаар

ашиглахгүй байгаа нь хувийн мэдээлэл зүй бус, хууль бусаар ашиглагдах, хүний эрх зөрчигдөх эрсдэлийг бий болгож байна.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.1, 24.1.2 дахь заалтад заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн дотуур байранд хяналтын камер ашиглах болон байгууллагын нууц мэдээллийн талаарх журмуудыг Цахим хөгжил, харилцаа, холбооны яамнаас Хувийн мэдээллийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.7 дахь хэсэгт заасны дагуу батлах дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулахад тавигдах шаардлагад нийцүүлэн шинээр батлах, чанд мөрдөх;

2. Дээрх журмуудыг шинээр баталж, хэрэгжүүлж эхлэх хүртэл сургуулийн камерын хяналтын дэлгэцийн захирлын өрөөнөөс гаргаж, харуул хамгаалалт, аюулгүй байдал хариуцсан нэгжид байршуулах, захирлын бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөр камерын бичлэгт нэвтрэх, хувийн мэдээллийг ашиглах горимыг тогтоож, мөрдөх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Зөвлөмжийн мөрөөр арга хэмжээ авч, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү. Зөвлөмжид тусгасан асуудлын талаар Комиссын Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хэлтсээс зөвлөгөө хүсч болно.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА